

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम
(POCSO Act, 2012)
सम्पूर्ण मार्गदर्शिका



उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल, उत्तराखण्ड।

फोन: फैक्स 05942-236552, टोल फ्री नं० 1800 180 4000

ई-मेल : slsa-uk@nic.in, ukslsanainita@gmail.com

वेबसाइट: <https://uttarakhand.nalsa.gov.in>

नालसा हेल्पलाइन नं०. 15100

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act, 2012)

सम्पूर्ण मार्गदर्शिका



अध्याय 1: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उद्देश्य (Background & objective)

भारत में 2012 से पहले बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए कोई विशेष कानून नहीं था। पुराने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराएं बच्चों की संवेदनशीलता को पूरी तरह नहीं सझती



- **UNCRC (1992):** भारत ने संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत बच्चों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाना अनिवार्य था।

- उद्देश्य: बच्चों के यौन शोषण को रोकना, उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार को परिभाषित करना और एक "बाल-अनुकूल" (Child-friendly) न्याय प्रणाली विकसित करना।

अध्याय 2: महत्वपूर्ण परिभाषाएं (Key Definitions – Section 2)

अधिनियम की नींव इन परिभाषाओं पर टिकी है:

- बालक (Child): 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह लड़का हो या लड़की।
- यौन हमला (Sexual Assault): यौन इरादे से किया गया कोई भी अवांछित शारीरिक संपर्क।
- सशक्त/गुरुतर अपराध (Aggravated offence): जब अपराध किसी रक्षक (पुलिस, डॉक्टर, शिक्षिक) द्वारा किया जाए।



अध्याय 3: अपराधों को विस्तृत वर्गीकरण (Classification of Offences)

यह अधिनियम अपराधों को उनकी गंभीरता के आधार पर श्रेणियों में बांटता है:

1. पैठ यौन हमला (Penetrative Sexual Assault – Sec 3)

- * सजा (Sec 4) कम से कम 7 साल, जो आजीवन कारावास तक हो सकती है।

2. गुरुतर पैठ यौन हमला (Aggravated Penetrative Sexual Assault – Sec 5)

यदि अपराध किसी ट्रस्ट के व्यक्ति, लोक सेवक, या आपदा के दौरान किया जाए।

- * सजा (Sec 6) न्यूनतम 20 साल से लेकर मृत्युदंड (2019 संशोधन के बाद) तक।

3. यौन हमला (Sexual Assault – Sec 7)

बिना पैठ के किया गया यौन स्पर्श।

- * सजा (Sec 8) 3 से 5 साल की कैद।

4. यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment – Sec 11)

शब्दों, इशारों या अश्लील तस्वीरों के माध्यम से बच्चे को परेशान करना।

* सजा (Sec 12) अधिकतम 3 साल की कैद।

अध्याय 4: बाल पोर्नोग्राफी (Child Pornography – Section 13-15)

POCSO एक्ट के तहत बाल पोर्नोग्राफी को अपराध माना गया है।

- बच्चे का अश्लील चित्रण करना या उसे प्रचारित करना दंडनीय है।
- 2019 का बदलाव: यदि कोई व्यक्ति व्यावसायिक उपयोग के लिए नहीं, बल्कि केवल अपने पास ऐसी सामग्री रखता है और उसे नष्ट नहीं करता, तो उसे भी जुर्माना या जेल हो सकती है।



अध्याय 5: रिपोर्टिंग और अनिवार्य प्रक्रिया (Reporting – Section 19)

कानून के अनुसार, यदि किसी को पता चलता है कि बच्चे के साथ यौन अपराध हुआ है, तो रिपोर्ट करना अनिवार्य है।

- धारा 19: रिपोर्ट या विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) को दी जानी चाहिए।
- विफलता का दंड (Sec 21): यदि कोई पेशेवर (डॉक्टर, शिक्षक) रिपोर्ट नहीं करता, तो उसे 6

महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है।

Special Juvenile Police Unit (SJPU)



अध्याय 6: बच्चे का बयान दर्ज करना (Recording Statements – Section 24-27)

यह प्रक्रिया बच्चे को और अधिक मानसिक तनाव से बचाने के लिए बनाई गई है:

- बयान बच्चे के घर या उसकी पसंद की जगह पर लिया जाना चाहिए।
- पुलिस अधिकारी सादे कपड़ों में होना चाहिए (वर्दी में नहीं)।
- पुछताछ के दौरान आरोपी वहां उपस्थित नहीं होना चाहिए।
- रात के समय बच्चे को थाने में नहीं रोका जा सकता।



अध्याय 7: विशेष न्यायालय (Special Courts – Section 28-32)

यह जिले में एक विशेष POCsO न्यायालय होता है।

- इन अदालतों का उद्देश्य मामले को 1 वर्ष के भीतर निपटाना है।
- धारा 29 (Presumption of Guilt): यह इस एक्ट की सबसे शक्तिशाली धारा है। अदालत यह मानकर चलती है कि आरोपी ने अपराध किया है, जब तक कि वह अपनी बेगुनाही साबित न कर दे।



अध्याय 8: बच्चे की पहचान की सुरक्षा (Confidentiality – Section 23)

कानून सख्त निर्देश देता है कि किसी भी मीडिया या व्यक्ति द्वारा बच्चे का नाम, पता या फोटो सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। उल्लंघन करने पर 6 महीने से 1 साल की सजा का प्रावधान है।



अध्याय 9: 2019 का प्रमुख संशोधन (2019 Amendments)

बढ़ते अपराधों को देखते हुए सरकार ने सजा को और कड़ा किया:

- फांसी की सजा: 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ बलात्कार के मामले में मृत्युदंड।
- न्यूनतम सजा में वृद्धि: पैठ यौन हमले की न्यूनतम सजा 7 से बढ़ाकर 10 साल की गई।

अध्याय 10: पुनर्वास और अंतरिम राहत (Rehabilitation)

पीड़ित बच्चे को केवल न्याय ही नहीं, बल्कि सहायता भी दी जाती है:

- अदालत सुनवाई के दौरान बच्चे की तत्काल जरूरतों (इलाज, भोजन) के लिए अंतरिम मुआवजा (Interim Compensation) जारी कर सकती है।

- बाल कल्याण समिति (CWC) बच्चे की सुरक्षा और देखरेख सुनिश्चित करती है।

अध्याय 11: मुआवजे और पुनर्वास का विस्तृत प्रावधान (Compensation & Rehabilitation)

POCSO अधिनियम के तहत मुआवजा (Compensation) केवल एक आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि यह पीड़ित बच्चे के पुनर्वास (Rehabilitation) और न्याय का एक अभिन्न अंग है। इसे अधिनियम की धारा 33(8) और POCSO नियम, 2020 के तहत विस्तृत रूप से समझाया गया है।

1. मुआवजे का उद्देश्य (Objective)

मुआवजे का मुख्य उद्देश्य बच्चे को शारीरिक और मानसिक आघात से उबारना है। इसमें निम्नलिखित खर्चे शामिल हैं:

- * चिकित्सा उपचार और सर्जरी का खर्च।
- * मनोवैज्ञानिक परामर्श (Counseling) और थेरेपी।
- * शिक्षा और कौशल विकास।
- * आवास और भोजन (यदि बच्चा निराश्रित है)।



2. अंतरिम मुआवजा (Interim Comp)

मुआवजे का मुख्य उद्देश्य बच्चे को शारीरिक और मानसिक आघात से उबारना है। इसमें निम्नलिखित खर्चे शामिल हैं:

- * POCSO अधिनियम की एक बड़ी विशेषता 'अंतरिम राहत' है।
- * समय सीमा: विशेष अदालत एफआईआर (FIR) दर्ज होने के बाद या बच्चे की तत्काल जरूरतों को देखते हुए अंतरिम मुआवजा जारी करने का आदेश दे सकती है।
- * इसके लिए मामले के अंतिम फैसले (Final Judgment) का इंतजार करना जरूरी नहीं है।
- * यह राशि तब दी जाती है जब बच्चे को तुरंत चिकित्सा या सुरक्षा की आवश्यकता हो।



3. मुआवजे का निर्धारण (Determination of Amount)

अदालत मुआवजे की राशि तय करते समय निम्नलिखित पहलुओं पर विचार करती है:

- * अपराध की गंभीरता और प्रकृति।
- * बच्चे को हुई शारीरिक और मानसिक क्षति का स्तर।
- * बच्चे के परिवार की आर्थिक स्थिति।
- * पुनर्वास के लिए भविष्य में होने वाले संभावित खर्च।

**VICTIM
COMPENSATION**



4. भुगतान की प्रक्रिया (Payment Procedure)

*राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA): अदालत के आदेश के बाद, राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुआवजे का भुगतान करता है।



* **समय सीमा:** अदालत के आदेश के 30 दिनों के भीतर भुगतान की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए।

* **बैंक खाता:** यह राशि आमतौर पर बच्चे के नाम पर बैंक में जमा की जाती है और इसे 'सावधि जमा' (Fixed Deposit) के

रूप में रखा जा सकता है ताकि बच्चा वयस्क होने पर इसका उपयोग कर सके।

5. पीड़ित सहायता कोष (Victim Assistance Fund)

राज्य सरकारें एक विशेष कोष बनाती हैं जिससे इन मामलों में भुगतान किया जाता है। यदि आरोपी गरीब है और जुर्माना नहीं भर सकता, तब भी राज्य सरकार मुआवजे की अदायगी सुनिश्चित करती है।

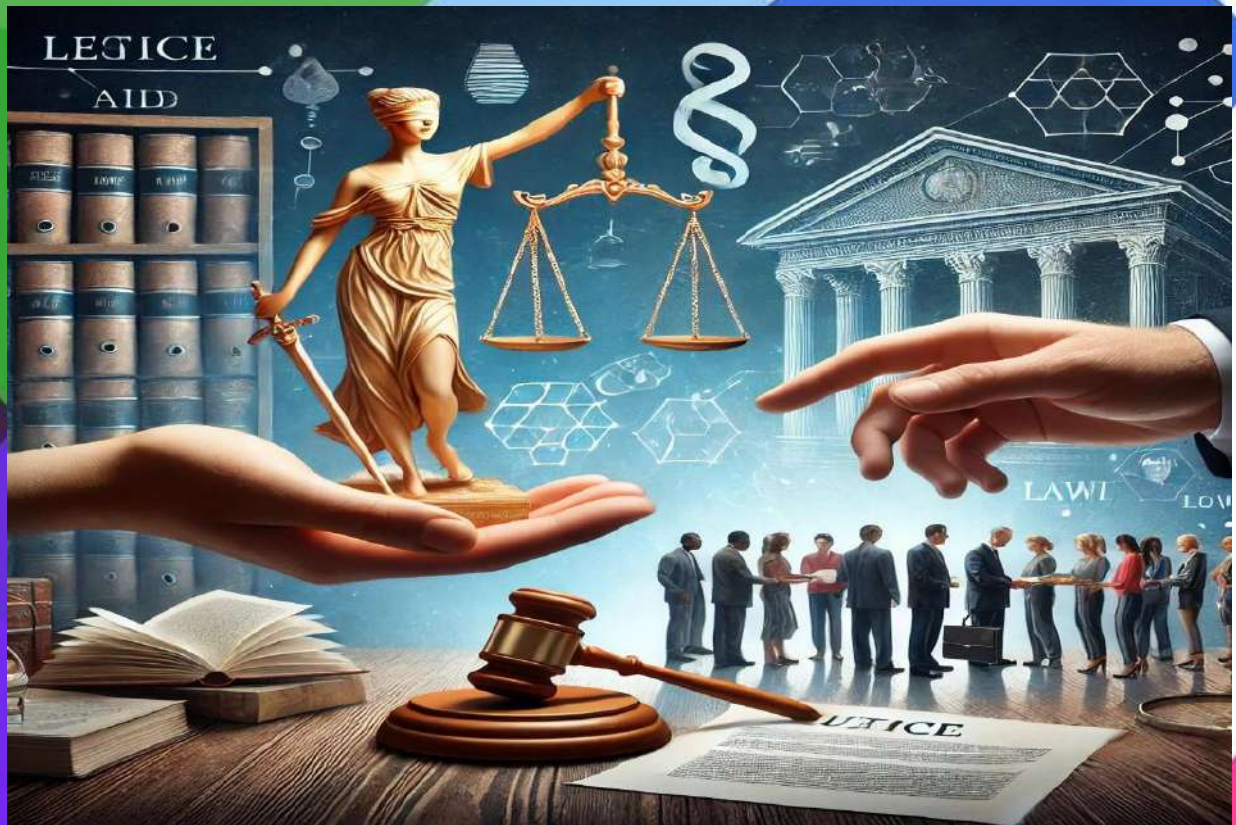
2020 के नए नियमों के तहत मुआवजे के मानक (Standard Scales) 2020 सरकार ने मुआवजे की राशि को लेकर अधिक स्पष्टता दी है। विभिन्न श्रेणियों के लिए न्यूनतम राशि इस प्रकार सुझाई गई है:

अपराध का प्रकार	अनुमानित मुआवजा राशि (न्यूनतम)
पैठ यौन हमला (Rape/PSA)	₹ 4,00,000 — ₹ 7,00,000
गंभीर शारीरिक क्षति/गर्भावस्था	₹ 5,00,000 — ₹ 10,00,000
यौन हमला (Non-penetrative)	₹ 2,00,000 — ₹ 3,00,000
यौन उत्पीड़न (Harassment)	₹ 50,000 — ₹ 1,00,000

विशेष नोट: यदि अपराध के कारण बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो कानूनी उत्तराधिकारियों को अधिकतम मुआवजा दिया जाता है।

6. कानूनी सहायता (Legal Aid)

धारा 40 के अनुसार, पीड़ित परिवार को अपनी पसंद का अधिवक्ता (Advocate) करने का अधिकार है। यदि वे अधिवक्ता का खर्च नहीं उठा सकते, तो विधिक सेवा प्राधिकरण उन्हें मुफ्त में एक अनुभवी अधिवक्ता उपलब्ध कराता है।



अध्याय 12: न्यायिक चुनौतियां (Legal Challenges)

- दुरुपोग की संभावना: कभी-कभी आपसी रंजिश में झूठे मामले दर्ज होने की शिकायतें आती हैं।
- जागरूकता: सुदूर क्षेत्रों में अभी भी लोगों को रिपोर्टिंग प्रक्रिया की जानकारी नहीं है।
- पेंडेंसी: विशेष अदालतों के बावजूद, केस के निपटारे में निर्धारित 1 वर्ष से अधिक का समय लग रहा है।

अध्याय 13: निष्कर्ष (Conclusion)

POCSO एक्ट केवल एक कानून नहीं है, बल्कि बच्चों को एक सुरक्षित बचपन देने का वादा है। इसकी सफलता न केवल पुलिस और अदालतों पर, बल्कि समाज की सतर्कता पर भी निर्भर करती है।



महत्वपूर्ण धाराओं की सूची (Quick Reference)

धारा	विषय
धारा 3	पैठ यौन हमले की परिभाषा
धारा 5	गुरुतर पैठ यौन हमला
धारा 11	यौन उत्पीड़न
धारा 19	रिपोर्टिंग की अनिवार्यता
धारा 29	आरोपी का दोष सिद्ध माना जाना
धारा 33	मुआवजे का प्रावधान

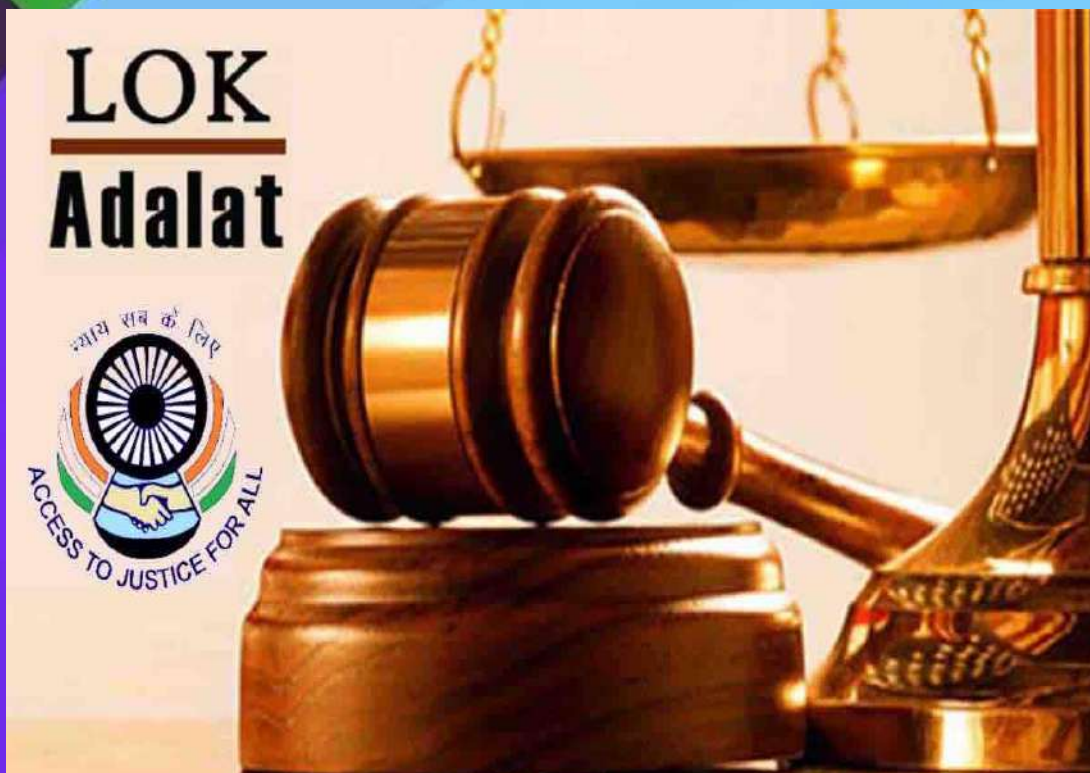
लोक अदालतें क्या हैं?

- लोक अदालत विवादों को समझौते के माध्यम से सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक मंच है।
- ऐसे आपराधिक मामले जिनमें समझौता गैर-कानूनी है को छोड़कर, सभी मामले लोक अदालतों द्वारा निपटाए जा सकते हैं।
- लोक अदालतों को कानूनी आधार प्राप्त हो गया है। अतः उसके फैसलों को अदालत का फैसला माना जाता है और वह सभी पक्षों पर अनिवार्य रूप से लागू होता है।
- लोक अदालत के फैसलों के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है।
- लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित मामले में अदा की गयी कोर्ट फीस लौटाये जाने की भी व्यवस्था है।
- सभी जिलों में स्थायी लोक अदालतों की स्थापना की जा रही है और व्यक्तियों को अपने विवादों को लोक अदालतों के माध्यम से सुलझाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।



लोक अदालतों में अपने मामलों को नियत कैसे करायेँ?

- जिस न्यायालय में आपका मामला विचाराधीन है उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से अनुरोध करें।
- दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव से अनुरोध करें।
- लोक अदालत में वे मुकदमें ही निस्तारित कराये जा सकते हैं, जिनमें मुकदमें के समस्त पक्षकार सहमत हों।
- जन उपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित मामले सीधे स्थाई लोक अदालत में दायर कर निस्तारित कराये जा सकते हैं।



विधिक सेवाएं क्या हैं?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराये जाते हैं।
- मुकदमों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिये जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकदमों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन हैं?

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सभी नागरिक।
2. संविधान के अनुच्छेद-23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति।
3. सभी महिलाएं एवं बच्चे।
4. सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति।
5. बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति।
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर।
7. जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरुद्ध सभी व्यक्ति।
8. सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय तीन लाख या तीन लाख रुपये से कम है।
9. भूतपूर्व सैनिक।
10. हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति।
11. वरिष्ठ नागरिक।
12. एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति/एड्स रोगी।

नोट:- क्रम संख्या 1, 7, 9, 10, 11 एवं 12 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिये लिखें या मिलें:-

सभी जिलों में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव (सिविल जज, एस0डी0) से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

सदस्य-सचिव

कार्यपालक अध्यक्ष

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
माननीय उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।



विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थनापत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील.....

जनपद.....

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा..... निवासी.....
.....विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करना चाहता/चाहती हूँ:-

- 1.समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय ₹ 3,00,000/- (₹ तीन लाख) तक है आय प्रमाण पत्र संलग्न है।
- 2.मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगाएं):-
 - (क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति।
 - (ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ।
 - (ग) स्त्री या बालक।
 - (घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ।
 - (ङ) बहु विनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार,बाढ, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।
 - (च) औद्योगिक कर्मकार।
 - (छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित।
 - (ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)।
- 3.विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।
- 4.क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हां तो उसका परिणाम?
- 5.मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है:-
 - (1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवाएँ।
 - (2) कोर्ट फीस के मद में अदा की जाने वाली धनराशि।
 - (3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि।
 - (4) वाद व्यय के मद में व्यय की गई धनराशि।
 - (5) केवल विधिक परामर्श।

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि, विधिक सेवा प्रदान किए जाने की स्थिति में उपलब्ध कराए गए अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूँगा/करूँगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता:-

नाम:-